

# Marco Legal y Normativo

---

Fundamentacion legal del sistema  
segun la legislacion venezolana vigente

# 1. Ley Organica de Bienes Publicos

Publicada en Gaceta Oficial N. 6.155 Extraordinario del 19 de noviembre de 2014. Esta ley establece los principios, normas y procedimientos que regulan la administracion, registro, control y disposicion de los bienes publicos.

## Principios Fundamentales

- Registro y Control: Todo bien publico debe estar debidamente registrado en inventarios actualizados.
- Transparencia: La informacion sobre bienes publicos debe ser accesible y verificable.
- Responsabilidad: Cada bien debe tener un custodio responsable identificado.
- Conservacion: Los bienes deben mantenerse en condiciones optimas de funcionamiento.
- Eficiencia: Los bienes deben utilizarse de manera eficiente y racional.

## Clasificacion de Bienes Publicos

| Categoria          | Descripcion              | Ejemplo en UNEG                        |
|--------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| Bienes Muebles     | Objetos movibles         | Computadoras, escritorios, proyectores |
| Bienes Inmuebles   | Edificaciones y terrenos | Sedes, laboratorios, auditorios        |
| Bienes Intangibles | Propiedad intelectual    | Software, licencias, patentes          |

## Articulos Relevantes para el Sistema

### Art. 20-25: Del Registro de Bienes

Establece la obligatoriedad de mantener un registro actualizado de todos los bienes. El sistema automatiza este registro con validacion SUDEBIP.

### Art. 30-35: Del Control y Custodia

Cada bien debe tener un responsable asignado. El sistema registra cedula y nombre del custodio para cada activo.

### Art. 40-50: De la Desincorporacion

Define los procedimientos y causales para dar de baja un bien. El sistema implementa estos flujos con validacion de IA.

### Art. 55-60: De los Inventarios

Exige inventarios periodicos con formatos especificos. El sistema genera automaticamente los formularios BM requeridos.

## 2. SUDEBIP

La Superintendencia de Bienes Publicos (SUDEBIP) es el organo rector en materia de bienes publicos en Venezuela. Adscrita al Ministerio del Poder Popular de Economia, Finanzas y Comercio Exterior.

### Funciones principales

- Regular, supervisar y administrar los bienes publicos del Estado.
- Establecer y mantener el Clasificador Unico de Bienes.
- Definir los formatos oficiales para reportes de inventario (BM-1 a BM-4).
- Fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Bienes Publicos.
- Autorizar procedimientos de desincorporacion.

### Clasificador Unico de Bienes

Es el catalogo oficial donde cada tipo de bien tiene un codigo jerarquico unico. Su uso es obligatorio para todas las instituciones publicas.

Formato del codigo: G.SG.SC.CA (Grupo.Subgrupo.Seccion.Categoria)

| Nivel     | Ejemplo    | Descripcion                     |
|-----------|------------|---------------------------------|
| Grupo     | 1          | Bienes Muebles                  |
| Subgrupo  | 1.02       | Mobiliario y Equipos de Oficina |
| Seccion   | 1.02.01    | Mobiliario de Oficina           |
| Categoria | 1.02.01.01 | Escritorios                     |

Implementacion en el sistema:

- La coleccion 'clasificador\_sudebip' almacena todo el catalogo
- Al registrar un bien, la IA sugiere el codigo basandose en la descripcion
- Pydantic valida que el codigo sea valido antes de guardar
- Se impide el registro de bienes sin codificacion SUDEBIP

### 3. Formularios BM

La SUDEBIP exige cuatro formularios especificos para la gestion de bienes. El sistema genera estos reportes automaticamente desde la base de datos.

#### BM-1: Inventario de Bienes Muebles

Proposito: Presentar una fotografia actualizada de todos los bienes muebles de la institucion en un momento dado.

Contenido requerido:

- Codigo de inventario del bien
- Codigo SUDEBIP
- Descripcion detallada
- Estado y condicion
- Valor de adquisicion
- Ubicacion (sede, edificio, piso)
- Responsable asignado

Fuente en el sistema: Coleccion 'bienes' (todos los registros activos)

Filtros disponibles: Por sede, por grupo SUDEBIP, por estado

#### BM-2: Movimiento de Bienes

Proposito: Registrar todas las entradas y salidas de bienes en un periodo determinado (generalmente mensual).

Contenido requerido:

- Tipo de movimiento (entrada, salida, traslado)
- Bien afectado con su codigo
- Fecha del movimiento
- Sede origen y destino
- Motivo del movimiento
- Persona que autorizo

Fuente en el sistema: Coleccion 'movimientos' con filtro por periodo

Periodicidad: Mensual

**BM-3: Relacion de Bienes Faltantes**

Proposito: Documentar los bienes que no se localizan fisicamente, ya sea por extravio, hurto o robo. Es un reporte critico.

Contenido requerido:

- Bienes con estado FALTANTE
- Ultima ubicacion conocida
- Ultimo responsable
- Fecha en que se detecto la falta
- Acciones tomadas

Fuente en el sistema: Coleccion 'bienes' filtrada por estado=FALTANTE

**BM-4: Resumen del Movimiento**

Proposito: Consolidar la informacion de los formularios anteriores en un resumen ejecutivo. Es el insumo principal para la Memoria y Cuenta.

Contenido requerido:

- Total de bienes por estado
- Total de movimientos del periodo
- Bienes incorporados vs desincorporados
- Valor total del inventario
- Narrativa descriptiva del periodo

Fuente: Agregacion de todas las colecciones

Valor agregado del sistema: La IA genera la narrativa automaticamente

## 4. Normativa de Desincorporacion

La desincorporacion es el proceso mas sensible para la SUDEBIP. No se puede eliminar un bien del inventario sin justificacion legal. El sistema implementa controles estrictos alineados con la ley.

### Causales de Desincorporacion

| Causal         | Descripcion               | Validacion del Sistema             |
|----------------|---------------------------|------------------------------------|
| OBSOLESCENCIA  | Tecnologia superada       | IA verifica antiguedad y criterios |
| INSERVIBILIDAD | No funcional, irreparable | Requiere informe tecnico           |
| HURTO/ROBO     | Sustraccion del bien      | Requiere denuncia policial         |
| SINIESTRO      | Dano por evento fortuito  | Requiere informe de siniestro      |
| DONACION       | Cesion a otra entidad     | Requiere acta de donacion          |

### Controles implementados en el sistema

- Un bien no puede eliminarse de la base de datos. Solo cambia de estado a DESINCORPORADO.
- Toda solicitud requiere justificacion tecnica escrita.
- La IA analiza si la justificacion cumple con los criterios legales.
- Se requiere aprobacion de un supervisor para ejecutar la baja.
- El historial completo del bien se mantiene para auditoria.
- Los bienes desincorporados aparecen en los reportes BM-4.

## 5. La Memoria y Cuenta

La Memoria y Cuenta es el informe anual que toda institucion publica venezolana debe presentar. Detalla la gestion realizada durante el ejercicio fiscal, incluyendo el manejo de los bienes publicos.

### Rol del sistema en la Memoria y Cuenta

El sistema genera automaticamente la seccion de Bienes Publicos de la Memoria y Cuenta a traves del formulario BM-4, que incluye:

- Estadisticas consolidadas del inventario por sede y grupo.
- Resumen de movimientos del periodo (incorporaciones, traslados, bajas).
- Relacion de bienes faltantes o desincorporados.
- Narrativa descriptiva generada por IA basada en los datos reales.
- Valor total del patrimonio mueble de la universidad.

#### Propuesta de Valor del Sistema

El sistema no es solo un software de gestion de inventario. Actua como un filtro de cumplimiento legal que:

1. Utiliza Pydantic para FORZAR que cada entrada de datos respete la codificacion del Clasificador Unico de la SUDEBIP.
2. Emplea inteligencia artificial para ASEGURAR que la narrativa de la Memoria y Cuenta coincida con los formatos BM exigidos.
3. Automatiza la generacion de los 4 formularios BM reduciendo el error humano y los tiempos de elaboracion.
4. Garantiza la SOBERANIA DE DATOS ejecutando todo el procesamiento de IA de forma local mediante Ollama.

Esto le da un peso institucional enorme al servicio comunitario, porque esta resolviendo un problema burocratico real de la universidad.